



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

///raná, 5 de julio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"MERCADO, JOSÉ CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (ORDINARIO)"**, Expte. N° FPA 2009/2014/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay; y,

CONSIDERANDO:

I- Que vienen las presentes actuaciones a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 72/79 vta. por el Estado Nacional, contra la sentencia de fs. 67/70 que hace lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, revoca la resolución recurrida y, para el caso de que el accionante no hubiese percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del MD, reconoce su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados en los considerandos y con intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA. Impone las costas en el orden causado, regula honorarios y tiene presente las reservas del caso federal.

A fs. 81/83 la parte actora contesta el traslado corrido y quedan los autos para resolver a fs. 83 vta.

II-a) Que la impugnante sostiene que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado, existencia de sentencia definitiva proveniente del Tribunal superior de la causa. Afirma que existe cuestión federal suficiente toda vez que se encuentra discutido el alcance e interpretación de normas de carácter federal como son el decreto 1897/85 y la



ley 19101. Alega, asimismo, que la sentencia dictada es arbitraria y fundamenta su posición. Indica por último que media gravedad institucional al comprometer instituciones básicas de la Nación. Concluye solicitando la revocación de la sentencia dictada.

b) Que la actora, por los argumentos que expone, solicita que se rechace el recurso interpuesto.

III- Que el recurrente ha cumplido con el requisito de interposición en término del remedio intentado y de reserva federal, por lo que corresponde al Tribunal analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV-a) Que, en principio no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional alegada por la recurrente a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto a que los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo - Perrot, p. 281/282).

b) Que, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." ("Fallos" 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" ("Fallos" 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.



Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo “Fallos” 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.)” (cit. en Guastavino, Elías P.; “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Ed. La Rocca; Bs. As., 1992; p. 429).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante del Estado Nacional por la razón de gravedad institucional y arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, elevar estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2009/2014/CA1

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO

